

1501541-56.2019.8.26.0542
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO
Comarca: Osasco
Foro: Foro de Osasco
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 30/08/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISAIAS DA SILVA SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ISAIAS DA SILVA SOARES e GUILHERME MENDONÇA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Osasco
Foro de Osasco
3ª Vara Criminal
Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501541-56.2019.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501541-56.2019.8.26.0542
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ISAIAS DA SILVA SOARES e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

ISAIAS DA SILVA SOARES e GUILHERME MENDONÇA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 31 de maio de 2019, por volta das 10h50min, na Vial Nelson Gonçalves, nº 107, Bonança, nesta cidade e Comarca, tinham em depósito e guardavam, para fins de comércio e entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 68,81 gramas de cocaína, acondicionados em 123 invólucros plásticos; 19,66 gramas de crack, acondicionados em 71 invólucros plásticos e 175,88 gramas de maconha, embalados em 67 invólucros

plásticos, substâncias consideradas drogas e que causam dependência física e psíquica.

Denúncia recebida em 05 de julho de 2019 (fls. 106).

Réus citados (fls. 133 e 135). Respostas apresentadas (fls. 138/147).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 90/92).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Prejudicados os interrogatórios em razão da não localização dos acusados.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 301/306).

A defesa fez digressões sobre as provas produzidas e postulou a absolvição dos acusados. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006 para o tipo do artigo 28, "caput", do mesmo diploma legal, a aplicação da pena base no mínimo legal, a aplicação da redução máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, recurso em liberdade, regime aberto e substituição da pena de prisão (fls. 313/335).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade ficou evidenciada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 90/92).

Quanto à autoria, a prova acusatória confirma parcialmente a imputação.

O policial Marcelo narrou que estavam em patrulhamento quando avistaram os réus, que demonstraram nervosismo. Realizaram a abordagem. Isaias carregava uma sacola que continha entorpecentes, cocaína, maconha e crack. Disse que tinham acabado de receber a mercadoria e que iriam dividir para posteriormente vender. Dentro da sacola também apreenderam o valor de cinquenta reais.

No mesmo sentido as palavras da policial Érica. Embora não tenha se recordado qual dos dois abordados portava a sacola, citou a apreensão de maconha e cocaína, informou o valor monetário apreendido na sacola, mas questionada se viu os réus conversando ou trocando algo, mencionou que estavam próximos.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

Prejudicados os interrogatórios porque os réus não foram localizados.

Os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si e confirmam os fatos descritos na denúncia com relação a Isaias, que estava com a sacola e portava diferentes espécies de entorpecentes. Também houve apreensão de dinheiro. Outrossim, a defesa não produziu provas próprias. Não trouxe qualquer elemento probatório que mitigasse aquelas produzidas pela acusação.

Sem lastro, portanto, as teses defensivas que reclamam desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e insuficiência probatória.

Ausentes, portanto, dúvidas com relação ao crime e à autoria de Isaías. Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama a condenação.

Assim não ocorre com relação ao réu Guilherme.

Segundo os depoentes, ele estava com Isaías no momento da abordagem. Embora os policiais tenham afirmado que houve confissão e que eles iriam dividir a mercadoria, tal informação não restou devidamente comprovada nos autos. Inexiste qualquer registro de tal assertiva. Condenar Guilherme, neste caso, seria mera presunção. A prova acusatória, portanto, é insuficiente para a pretendida condenação.

Ressalto que os policiais não presenciaram o réu em atos de mercancia ilícita, ou mesmo conversando com o corréu ou ainda entregando entorpecentes a usuários. Sequer encontraram com ele drogas ou dinheiro. Apenas estavam próximos.

Relembra a jurisprudência que:

“Para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo” (TJSP – AC 133.383-3 – Rel. Egydio de Carvalho – JTJ 140/276).

“Sem embargo da grande quantidade da erva apreendida, havendo peculiaridades que tornam plausíveis as afirmações dos réus de que não pretendiam passar adiante a droga, manda a prudência sejam eles responsabilizados como usuários e não como traficantes. A prova do tráfico há de ser complementada pela acusação; não bastando para sua afirmação a única circunstância de ser grande a quantidade da substância apreendida” (TACRIM-SP – AC – Rel. Tomaz Rodrigues – JUTACRIM 58/339 - grifamos).

Recorro, também, às lições de Guilherme de Souza Nucci:

“Se a prática de uma infração penal é, sem dúvida, um mal à sociedade, mal maior é a busca de um culpado, sem qualquer cuidado e infringindo direitos fundamentais do homem. O Estado não pode ser tão mesquinho e delinquente quanto o indivíduo possa ser, de modo que condenações injustas geram mais insegurança do que o próprio cometimento do crime. O direito à prova surge vigoroso nesse quadro, porquanto é inerente à defesa, indispensável esteio do Estado de Direito. Logo, cabe a cada magistrado cuidadosamente verificar como está formando sua convicção para que sua imparcialidade, como homem e como representante do Estado, seja o mais próxima possível do ideal”.

Assim, de rigor a condenação do acusado Isaías e a absolvição de Guilherme, em face da insuficiência probatória.

Passo à fixação da pena:

O réu não ostenta antecedentes. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal.

Ausentes atenuantes e agravantes (a reincidência não está caracterizada às fls. 273, pois, o trânsito em julgado ocorreu após a data dos fatos do presente feito). Considerando a primariedade técnica, e fazendo o cotejo com a quantidade de drogas apreendida, aplico a causa especial de redução de pena em 1/3 (um terço).

A minguia de causas outras gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do acusado, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão, com fulcro nas Súmulas 718 do STF e 440 do STJ, e considerando a quantidade de entorpecentes e a existência de condenação criminal, fixo o regime semiaberto.

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

A) CONDENAR ISAIAS DA SILVA SOARES, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, em regime semiaberto, e ao pagamento de 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput da Lei 11.343/06.

B) ABSOLVER GUILHERME MENDONÇA DA SILVA, qualificado nos autos, da acusação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Em face da primariedade técnica do acusado, defiro o recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

P. R. I. C.

Osasco, 30 de agosto de 2022